

0003708-19.2017.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... drogas, já respondeu a processo por tráfico de drogas, trabalha com pintura de automotivos e percebe em R\$ 1400,00. Não deseja falar sobre o ocorrido.

A testemunha policial militar Alexander Martins (áudio e vídeo) reconheceu o réu e contou que, no dia dos fatos, viaturas da Rocam estavam em patrulhamento pelo bairro e tentaram abordar o réu, mas ele se evadiu com a motocicleta. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

0003708-19.2017.8.26.0663

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor

Justiça Pública

Réu

Jocimario de Matos Conceição

CONCLUSÃO

Aos 09 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

JOCIMARIO DE MATOS CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 329, caput, na forma do artigo 69, estes do Código Penal, porque, no dia 06/11/2016, por volta das 02h20min, na Rua Antônio Conceição Carvalho, 148, Área Rural, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, teria conduzido veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

A denúncia, com o rol de duas testemunhas, foi recebida à fl. 92.

Não foi oferecida proposta de suspensão condicional do processo, pois o réu ostentava condenação criminal com trânsito em julgado há menos de cinco anos (fl.

115).

O réu foi citado (fl. 158) e apresentou defesa prévia, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fl. 165).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva de uma das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes (fls. 189/190).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, pelo laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica de fl. 08, bem como pelo depoimento da testemunha.

De igual modo, é certa.

O réu não foi localizado na fase policial para ser ouvido a respeito dos fatos, sendo qualificado indiretamente (fls. 57/59).

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou que é solteiro, sabe ler e escrever, não usa drogas, já respondeu a processo por tráfico de drogas, trabalha com pintura de automotivos e percebe em R\$ 1400,00. Não deseja falar sobre o ocorrido.

A testemunha policial militar Alexander Martins (áudio e vídeo) reconheceu o réu e contou que, no dia dos fatos, viaturas da Rocam estavam em patrulhamento pelo bairro e tentaram abordar o réu, mas ele se evadiu com a motocicleta. Perderam-no de vista. Depois, com a viatura, avistou o réu em alta velocidade pelo bairro, deram sinal de parada, ele desobedeceu e empreendeu fuga. Após alguns minutos, ele parou em frente à residência dele. Quando tentaram abordá-lo, ele resistiu com chutes, empurrões e socos e ambos os policiais foram atingidos. Ele aparentava estar sob o efeito de álcool. Não foi feito o teste de etilômetro no local e não sabe se foi feito na delegacia. Ele apresentava postura agressiva, voz pastosa e olhos vermelhados. A mãe ou a sogra e a irmã saíram da casa, todos muito agressivos, uma delas chegou a agredir a policial feminina. Na delegacia, ele se debateu e bateu a cabeça na parede. Não o conhecia nem tinha ouvido falar sobre ele nos meios policiais.

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha policial militar Milton Rodrigues Paes Júnior (fl. 190).

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria dos delitos indicados na denúncia recai sobre o réu.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar, no dia dos fatos, o acusado aparentava estar sob o efeito de álcool e resistiu à abordagem com chutes, empurrões e socos, atingindo os policiais.

O policial foi categórico ao relatar que, durante a abordagem, o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, qual seja, postura agressiva, voz pastosa e olhos vermelhados.

Não bastassem os relatos do policial militar, a confirmar o estado de embriaguez do acusado, o laudo do exame toxicológico de dosagem alcoólica de fl. 08 indica que ele apresentava concentração de 1,9g de álcool por litro de sangue.

Observa-se, dessa maneira, que a concentração de álcool por litro de sangue do acusado, quando dos fatos, apresentava-se acima de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, limite previsto no inciso I do §1º do art. 306 do CTB, com redação dada pela Lei nº 12.760/2012.

Ademais, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando para sua configuração a prova de que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, o que está plenamente configurado nos autos.

Igualmente comprovada a ocorrência do crime de resistência, uma vez que o réu fugiu com sua motocicleta em alta velocidade após receber sinal de parada dos policiais e tentou entrar em sua casa, opondo-se à abordagem.

Neste ponto, deve ser ressaltado que, conquanto o policial ouvido em audiência tenha declarado que ambos os policiais foram atingidos no dia dos fatos, na fase extrajudicial, ele e o seu colega informaram que, na verdade, apenas ele entrou em luta corporal com o réu. A discrepância entre as narrativas, no entanto, não desnaturaliza, de forma alguma, a prova produzida, pois, de qualquer forma, foi relatado que o réu resistiu à abordagem e a situação é plenamente justificável pelo

lapso de tempo considerável decorrido desde a data dos fatos.
Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu.

DOSIMETRIA DA PENA.

O réu é reincidente (processo 3382-69.2011 - fls. 182/183) e apresenta maus antecedentes (processo 19163-81.2015, com data dos fatos anterior e data do trânsito em julgado posterior à data dos fatos destes autos - fl. 182), conforme se extrai da folha de antecedentes às fls. 102/107 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 182/184.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do crime de embriaguez ao volante em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu e do nível de teor alcoólico ostentado por ele na ocasião, superior a 3 vezes o máximo permitido, sem contar que imprimiu alta velocidade naquela data, causando perigo de dano, em 08 (oito) meses de detenção, pagamento de 13 (treze) dias multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para o crime de resistência, em virtude do seus maus antecedentes, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, agravo as penas em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do acusado, alcançando 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pagamento de 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses e 03 (três) dias para o crime de embriaguez ao volante e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção para o crime de resistência Ausentes circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição a considerar.

As penas deverão ser somadas, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano e 01 (um) dia de detenção, pagamento de 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, diante das considerações expostas na dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu Jocimario de Matos Conceição, portador do CPF nº 359.788.918-26, portador do RG nº 41082043/SP, filho de Luzinete Maria de Matos e de Joventino Cardoso da Conceição, nascido em 22/06/1987, em Arataca-BA, como incurso nos art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/97, e 329, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial semiaberto -, da pena de 01 (um) ano e 01 (um) dia de detenção, pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual no mínimo legal, e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena corporal, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor equivalente a meio salário-mínimo. Apesar de o réu ser reincidente, a reincidência não é específica e, quanto ao apontamento gerador de maus antecedentes, refere-se, unicamente, à condenação pelo crime de desacato, conforme fl. 182. Ademais, o réu trabalha e o trânsito em julgado referentes aos demais delitos ocorreu há tempo considerável. Assim, a medida afigura-se socialmente recomendável.

Diante da pena imposta, e ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o réu para que providencie a

entrega de sua carteira nacional de habilitação à Ciretran local, onde permanecerá pelo prazo indicado nesta sentença. Decorrido o prazo de suspensão, deverá o acusado passar por curso de reciclagem para obter nova habilitação, conforme as regras vigentes à época.

Também após o trânsito, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona do réu, de acordo com a Tabela DPE/OAB.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, os presentes foram intimados e não manifestaram interesse na interposição de recurso. Sendo assim, certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se a presente sentença. Oportunamente, arquivem-se.

Comuniquem-se.

Votorantim, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA